

1504692-94.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. (IM)POSSIBILIDADE.1. Delimitação da controvérsia:(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal(prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples(caput) quanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504692-94.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504692-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055133/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 23261733 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2055133 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERLEI MOISES DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LITO CARLOS DAVI DA SILVA, WANDERLEI MOISES DA SILVA e TERSIO ROBERTO DA SILVA, qualificados nos autos os inclusos autos, foram denunciados como incurso nos artigo 155, , §1º §4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal e artigo 155, , §1º §4º, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 01h00min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Avenida Bosque da Saúde, 1661, Jardim Colina, nesta Capital, , subtraíram, para todos em concurso e com unidade de desígnios, mediante escalada, rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, 05 metros de fiação avaliados em R\$

1.250,00, pertencentes ao ofendido Ricardo Moura De Oliveira. Eles também foram denunciados porque no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 01h00min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Avenida Bosque da Saúde, 1703, Jardim Colina, nesta Capital, tentaram subtrair, para todos em concurso e com unidade de desígnios, mediante escalada, e durante o repouso noturno, bens pertencentes à ofendida Marcela De Cássia Godinho, não consumando o intento por circunstâncias alheias à suas vontades.

A denúncia foi recebida, fls. 260/261 e os réus foram citados pessoalmente, fls. 280, 282 e 284.

A resposta a acusação veio a fls. 288/290 através da Defensoria Pública.

Ausentes as hipóteses autorizadoras da absolvição sumária, designei audiência de instrução, debates e julgamento, fls. 298/302.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, dois policiais tendo o corréu Wanderlei sido ouvido em interrogatório.

Redesignada a audiência para a indicação de outro advogado para representar os interesses de Tércio e Lito para o fim de se evitar colidência de defesas, revoguei a prisão de Tércio e designei nova data para interrogá-lo assim como a Lito, fls. 340/341

Realizada nova audiência apenas Lito foi ouvido e optou pelo silêncio e Tércio não compareceu. Sua revelia foi decretada, fl. 380.

Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

Pleiteou especial atenção, por ocasião da dosimetria da pena, os maus antecedentes de Lito e Wanderlei, ambos reincidentes. Quanto a Tércio, requereu a pena no mínimo. Aos dois primeiros, regime fechado e regime menos rigoroso em relação ao terceiro.

Encontram-se ainda acostados aos autos o auto de prisão em flagrante, fls.5, extrato de qualificação das partes, fls. 6/8, auto de exibição e apreensão, fls. 14/15, auto de entrega, fls. 18, Boletim de Ocorrência de fls. 59/62 e laudos periciais de fls. 303/306 e 307/314.

Tércio apresentou suas alegações finais a fls. 370/375, oportunidade em que requereu o reconhecimento do crime de bagatela a luz do princípio da insignificância com sua consequente absolvição. Caso a tese não seja aceita, requereu a absolvição por falta de provas.

Lito, fls. 384/385, requereu a absolvição com o reconhecimento do crime de bagatela, absolvição por falta de provas e direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública, a fls. 377/379 requereu a absolvição de Wanderlei por falta de provas. Subsidiariamente, o afastamento do repouso noturno em razão do TEMA 1087 – 3ª Seção do STJ, reconhecimento da diminuição máxima pela tentativa em razão do furto em que Marcela foi vítima, reconhecimento do crime continuado, regime aberto ou no máximo o semiaberto e direito de recorrer em liberdade

É o relatório.

Decido.

Em primeiro lugar, deve ser afastada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, referente ao repouso noturno, uma vez que não incide no crime de furto na sua forma qualificada.

O único motivo da presente exclusão tem como razão de ser o Tema 1087 do STJ. Com efeito, essa foi a tese fixada em recursos repetitivos, por unanimidade de votos, aos 25 de maio de 2022, pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

"PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. (IM)POSSIBILIDADE.1. Delimitação da controvérsia:

(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal(prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples(caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4º). 2. Afetação do recurso

especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspender a tramitação de processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Sebastião Reis Júnior, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Laurita Vaz e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. (STJ - ProAfr no REsp 1888756 / SP 2020/0201498-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), Data do Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação: 19/04/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO)". Outro ponto a ser esclarecido diz respeito ao rompimento ou destruição de obstáculo, qualificadora que a meu ver não restou configurada na medida em que na denúncia não consta em qual obstáculo foi destruído ou rompido e os laudos de fls. 303/306 e 307/314 pouco ou nada esclarecem a respeito desta qualificadora em específico.

Ficou claro que houve escalada, mas não se verificou no que consistiu a qualificadora de destruição de obstáculo.

Esta qualificadora consubstancia-se na conduta do agente que destrói ou rompe obstáculo à subtração da coisa, eis que, não havendo comprovação satisfatória por via pericial de que houve o arrombamento ou destruição de qualquer obstáculo, mas tão somente de que houve cortes nos próprios objetos subtraídos, quais sejam, os fios de energia, faz-se necessário o afastamento da qualificadora.

A propósito:

"Incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo Réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante." (STJ. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial DF 2012/0195333-4 Min. Felix Fischer Quinta Turma Dje 2015).

Por estes motivos afasta-se a qualificadora.

Superada essas questões, a denúncia é procedente nas demais imputações.

Com efeito, em primeiro lugar, os réus foram presos em flagrante situação que comprova que os três acusados se encontravam no local dos fatos por ocasião dos furtos.

Tanto é que os dois policiais militares os reconheceram quando ouvidos em juízo, vejamos

Policialex reconheceu os acusados como sendo as pessoas abordadas com grande quantidade de fios de cobre. O local é residencial e comercial. A ocorrência foi irradiada via COPOM e em contato com a vítima mulher, que nos chamou, deu todas as características dos acusados que batiam com os flagrantizados. Eles estavam com mochilas com ferramentas típicas de cortes de fios. Lito e Tersio reconheceu o fato, mas Wanderlei ficou quieto com uma postura de afronta. A vítima mulher reconheceu sem dúvidas. O vizinho também foi furtado ele disse que estava na casa dele e tudo apagou. Um vizinho dele teria visto em cima do muro. Não os conhecia antes dos fatos.

Patrícia, policial militar, também reconheceu os acusados. O Copom irradiou furto em residência. A vítima que nos acionou teve condições de reconhecer. Ela era jovem. Três mochilas estavam com eles e dentro estava fios de energias. Uma outra vítima também foi localizada e disse que viu três indivíduos em sua laje com mochilas. A vítima que os reconhecer era mulher e jovem. Eram três mochilas. Os fios e o alicate foram apreendidos. Não se recorda onde as mochilas foram deixadas. Eles admitiram a prática do furto.

Como se percebe, os três acusados foram presos na posse de fios de energia cortados bem como de um alicate, apto a prática criminosa como demonstrado pelo laudo pericial.

É o que se depreende do auto de prisão em flagrante de fls. 5, do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, do auto de entrega de fls. 19.

Eles foram reconhecidos, em juízo, pela vítima Marcela que teve condições de reconhecer, sem dificuldades, os três acusados no meio de mais três figurantes. O reconhecimento feito em juízo seguiu à risca o que determina o Código de Processo Penal.

Com efeito Marcela, uma das vítimas recordou-se de três pessoas que teriam praticado o crime. Reconheceu o de número 4 (Tércio), o de número 3 (Wanderlei) e 5 (Lito). Estava em casa à noite assistindo filme. E olhou da janela, e viu um deles tentando pular o portão. Assustou e gritou. Seu cachorro começou a latir e o invasor não entrou. Os outros dois estavam o outro lado da calçada e com o grito da vítima o que tentou entrar foi de encontro aos outros dois. Eles foram presos um pouco mais pra cima da sua rua, a polícia chegou bem rápido. Ricardo é vizinho da vítima, mas o conheceu na delegacia, cerca de duas casas para baixo da casa da vítima. Não viu se eles estavam na posse de alguma coisa. Na delegacia reconheceu os acusados. O reconhecimento foi pessoal. Só os acusados se encontravam na delegacia para reconhecimento. Ricardo os reconheceu separadamente. Na delegacia viu fios furtados. Ouviu um barulho no portão e por isso foi até a janela. Tem visão do portão. Viu o pé da pessoa já entrando em sua casa. Eles ficaram mais uns cinco minutos no campo de visão da vítima. O número 4 foi o que tentou entrar na casa. Somente voltou a vê-los na delegacia.

Assim, resta muito claro que os acusados tentaram furtar a casa da vítima Marcela. Estavam juntos e, enquanto Wanderlei tentou entrar no imóvel, os demais estavam na rua, dando cobertura.

Contudo, antes da tentativa de furto praticado na casa de Marcela, eles conseguiram furtar a casa de Ricardo.

Com efeito, o laudo pericial de fls. 307/314 não deixa dúvidas quanto ao furto praticado na Avenida Bosque da Saúde, 1661, casa da vítima Ricardo. A fotografia de fls. 311 mostra sem dificuldades os fios seccionados no imóvel.

Também deixou claro quanto aos sinais de escalada o que foi necessário para viabilizar o alcance da res.

Note-se a similaridade entre os fios apreendidos, fls. 312, e os fios arrancados da residência, fls. 311.

Ademais, embora não os tenha visto de perto, Ricardo percebeu a queda de energia em sua casa, fato que estranhou já que toda a rua estava iluminada e, na sequência, soube através de um vizinho que seus fios haviam sido furtados.

E a materialidade do furto de seus fios veio bem demonstrada pelo laudo pericial de fls. 307/314.

As peças se encaixam de forma a demonstrar, sem qualquer dúvida, a responsabilidade criminal dos réus pelo crime praticado na casa de Ricardo.

De fato, Ricardo declarou que no dia dos fatos, início da madrugada, e estava assistindo televisão e a energia caiu. Achou normal, achou que fosse problema da Enel. Ocorre que a rua estava iluminada. Viu uma movimentação de vizinhos e como já era tarde, achou estranho. Foi conversar com os vizinhos e então soube do furto. Não ouviu barulho e nem viu os furtadores. Fernando viu os furtadores, em cima de sua laje, se agarrando na laje. Ele disse que foram 3 pessoas. Soube que uma moça que reside algumas ruas acima da casa dele foi vítima de tentativa de furto muitos fios foram furtados, eram muitos fios. O prejuízo foi da Eletropaulo a época.

A versão apresentada por Ricardo foi confirmada por Fernando, um vizinho. Ele não conseguiu reconhecer ninguém. Tinha acabado de deitar e ouviu um barulho na rua. Foi a janela e viu um vulto na laje de Ricardo. Alguém gritou e ele correu. Eram três e o que estava na laje estava com uma mochila. Houve retirada de fios tanto que o vizinho ficou sem energia. Era por volta da meia noite. Enquanto um estava na laje os outros dois estavam do outro lado da rua.

Como se percebe, o mesmo modus operandi. Enquanto um invade a casa para a prática criminosa os outros dois permanecem vigiando.

A palavra da vítima é reconhecidamente de suma importância nos crimes contra o patrimônio mesmo porque não tem elas interesse algum em acusar pessoas inocentes.

Neste sentido:

“Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se

pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP AC rel. Clineu Ferreira JUTACRIM 90/318).

Somente Wanderlei prestou declarações já que Lito utilizou seu direito de permanecer em silêncio e Tércio não compareceu para ser interrogado.

Wanderlei declarou que mora na rua, tem três filhos e é usuário de entorpecentes. Trabalha com reciclagem e mexe com marcenaria. Tem 43 anos e já foi processado anteriormente por dois roubos e dois furtos. Está morando na rua há oito meses. Tem duas irmãs. Conhece Tércio que o acolheu quando saiu da prisão. Estava andando na rua e viu Tércio com uma carroça e então pediu ajuda. Ele concordou. Lito não conhecia muito não. Quanto aos fatos esclarece que estava na posse de uns fios que a polícia pegou. Estava na rua e estava mexendo em uma caçamba fuçando porque na rua havia 4 ou 5 casas em demolição. Não estava na posse de ferramenta alguma. Quanto ao reconhecimento da vítima Marcela em juízo, reconhece que estava com eles, mas não tentou entrar na casa de ninguém. Reconhece que Lito tentou entrar na casa, mas a vítima gritou e ele correu em direção onde estava. Ele disse que a mulher o tinha visto e então o interrogando foi embora. Não saberia dizer o que Lito queria fazer. Não estava no local de início, estava em outra rua. Somente os encontrou quando Lito estava entrando na casa. Estava na posse dos fios que tinha pegado na caçamba. Não estava na posse de ferramenta alguma.

A versão não será aceita por este juízo porque totalmente incompatível com a prova que emanou dos autos, que lhe é francamente desfavorável.

Além do que, ele não explicou o que estavam fazendo no local. Estavam juntos, foram presos juntos, tarde da noite, na posse de mochilas com fios furtados e ferramentas aptas a cortar a res.

As majorantes atinentes a escalada e concurso de agentes quanto ao furto praticado na da casa de Ricardo, a primeira comprovada por laudo pericial e a segunda pela prova oral produzida, ficam mantidas.

Em relação a vítima Marcela, somente será possível a admissão da majorante atinente ao concurso de agentes já que não há prova pericial quanto a escalada perpetrada por um deles.

Contudo, o vínculo subjetivo está mais que comprovado.

Os dois furtos foram praticados em continuidade delitiva que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob condições homogêneas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Nestes casos, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

É o que determina o caput do artigo 71 do Código Penal.

A situação em julgamento é um clássico caso de continuidade delitiva motivo pelo qual deve ser reconhecida.

Por fim, também não é o caso de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, conforme faz querer crer a defesa dos acusados.

O valor da res não é insignificante, como se pode verificar do auto de avaliação (fls. 18). A fiação furtada, avaliada em R\$ 1250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), possui valor superior ao salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos. De outro lado, a defesa não trouxe aos autos qualquer outro documento apto a contraditar o valor dado ao objeto subtraído.

Daí porque a tese defensiva não será admitida

Assentadas essas premissas, passo a dosar a pena.

a) LITO CARLOS DAVI DA SILVA

Em primeira fase, fixo sua pena base acima do mínimo legal. É duplamente reincidente em crimes contra o patrimônio, vejamos: 18ª Vara Criminal, reincidente em razão de um furto - fls. 108; 22ª Vara Criminal, reincidente por outro furto - fls. 108. Ostenta ainda maus antecedentes, vejamos: 3ª Vara Criminal - maus antecedentes pela prática de furto e, por fim, 1ª Vara do Juri, indultado, mas que gera maus antecedentes, conforme Súmula 631 do STJ: "O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos

secundários, penais ou extrapenais". Observo que uma das reincidências será aqui também utilizada como maus antecedentes. Desde já observo que o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.

Mas não é só. Praticou o delito dentro de uma residência o que sempre é motivo de agravamento de pena porque ingressar em uma residência para praticar crimes é conduta extremamente grave. Além do que o crime de furto em análise é duplamente qualificado pelo concurso de agentes e escalada. Assim, enquanto uma das qualificadoras serve para tipificar a conduta a outra deverá agravar a pena nesta fase.

Daí porque, nesta primeira fase, aumento sua pena base em 1/3 pois considero uma das reincidências como maus antecedentes que deve ser somado aos outros apontamentos de maus antecedentes, além das outras circunstâncias já descritas acima e chego a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em segunda fase, pela segunda reincidência, aumento a pena em mais 1/6 pois não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Chego a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva dos crimes de furto qualificados praticado contra as vítimas, aumento a pena em mais 1/6 e chego a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Observo que a pena paradigma para o cálculo do aumento atinente a continuidade delitiva deve ser a mais grave, portanto, no caso concreto, é a pena do crime consumado, duplamente qualificado, praticado contra a vítima Ricardo.

Iniciará o réu, seguindo os ditames legais, o cumprimento da pena em regime fechado, em razão da quantidade de sanção aplicada e da dupla reincidência e péssimos antecedentes sendo, pois, adequado, proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, interpretado.

Sem direito à recurso em liberdade.

b) WANDERLEI MOISÉS DA SILVA

Em primeira fase, fixo sua pena base acima do mínimo legal. É multirreincidente em crimes contra o patrimônio, vejamos: 31ª Vara Criminal, reincidente em razão de um furto - fl. 71/72; 6ª Vara Criminal, reincidente por roubo - fls 73; 19ª Vara Criminal, é reincidente por roubo com pena cumprida em 08/11/2017 e, por fim, 26ª Vara Criminal é reincidente por furto - fls. 74. Observo que uma das reincidências é aqui utilizada como maus antecedentes. Desde já observo que o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.

Mas não é só. Praticou o delito dentro de uma residência o que sempre é motivo de agravamento de pena porque ingressar em uma residência para praticar crimes é conduta extremamente grave. Além do que o crime de furto em análise é duplamente qualificado pelo concurso de agentes e escalada. Assim, enquanto uma das qualificadoras serve para tipificar a conduta a outra deverá agravar a pena.

Daí porque, nesta primeira fase, aumento sua pena base em 1/3 pois considero três das reincidências como maus antecedentes além das outras circunstâncias já descritas acima e chego a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em segunda fase, pela quarta reincidência, aumento a pena em mais 1/6 pois não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Não houve confissão. Nem perto disso. Chego a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva dos crimes de furto qualificados praticado contra as vítimas, aumento a pena em mais 1/6 e chego a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Observo que a pena paradigma para o calculo do aumento atinente a continuidade delitiva deve ser a mais grave, portanto, no caso concreto, é a pena do crime consumado, duplamente qualificado, praticado contra a vitima Ricardo. Iniciará o réu, seguindo os ditames legais, o cumprimento da pena em regime fechado, em razão da quantidade de sanção aplicada e da multirreincidência sendo, pois, adequado, proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, interpretado. Sem direito à recurso em liberdade.

c) TERSIO ROBERTO DA SILVA

Em primeira, fase, embora primário e de bons antecedentes, fixo sua pena base acima do mínimo legal pelos motivos que passo a expor:

O acusado praticou o delito dentro de uma residência o que sempre é motivo de agravamento de pena porque ingressar em uma residência para praticar crimes é conduta extremamente grave. Além do que o crime de furto em análise é duplamente qualificado pelo concurso de agentes e escalada. Assim, enquanto uma das qualificadoras serve para tipificar a conduta a outra deverá agravar a pena. Daí porque, nesta primeira fase, aumento sua pena base em 1/5 e chego a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase, não há causas de aumento ou diminuição de penal.

Em terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva dos crimes de furto qualificados praticado contra as vítimas, aumento a pena em mais 1/6 e chego a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, piso mínimo.

Observo que a pena paradigma para o calculo do aumento atinente a continuidade delitiva deve ser a mais grave, portanto, no caso concreto, é a pena do crime consumado, duplamente qualificado, praticado contra a vitima Ricardo.

Iniciará o réu, seguindo os ditames legais, o cumprimento da pena em REGIME ABERTO, nos termos do que reza o artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, eis que o réu é primário e não cometeu crime com grave ameaça, não sendo necessário regime mais gravoso.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado Tércio por duas restritivas de direitos, a primeira na forma de prestação de serviços à comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, e a segunda na forma de prestação pecuniária, consistente no pagamento a instituição pública ou privada com destinação social --- também a ser especificada pelo Juízo das Execuções Criminais--- do valor correspondente a um salário mínimo federal, em vigor na época do efetivo adimplemento.

Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para:

1) condenar LITO CARLOS DAVI DA SILVA, qualificado nos autos, com incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, piso mínimo;

2) condenar WANDERLEI MOISÉS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo §4º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, piso mínimo;

3) condenar TERSIO ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo §4º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, regime aberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, piso mínimo.

Quanto a ele somente, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado Tércio por duas restritivas de direitos, a primeira na forma de prestação de serviços à comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, e a segunda na forma de prestação pecuniária, consistente no pagamento a instituição pública ou privada com destinação social --- também a ser especificada pelo Juízo das Execuções Criminais--- do valor correspondente a um salário mínimo federal, em vigor na época do efetivo adimplemento.

Não há mínima notícia de que os réus Lito e Wanderlei desempenhem alguma atividade, a demonstrarem, neste momento, o revigoramento dos requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Portanto, nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança nas situações prisionais específicas, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade dos réus ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva dos réus LITO CARLOS DAVI DA SILVA e WANDERLEI MOISÉS DA SILVA porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e, conseqüentemente, indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo.

Regularize-se a fila de "acompanhamento de preventiva"

Tendo em vista que os réus Lito e Wanderlei estão presos cautelarmente por este processo, recomende-se-os nos locais onde estão presos.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA